

DOCUMENTO ESTRATÉGICO PARA TOMADORES DE DECISIONES: PANEL 4

*La Modernización del ICA: De un Impuesto "Frankenstein" a una
Fiscalidad para la Economía Digital*

1. RESUMEN EJECUTIVO (Executive Snapshot)

El Impuesto de Industria y Comercio (ICA), diseñado originalmente en 1983 para una economía de establecimientos físicos, enfrenta hoy una **crisis de legitimidad y sostenibilidad**. Caracterizado como un "venerable anciano pasado de moda" o un "impuesto Frankenstein" por su dispersión normativa, el ICA impone **altos costos de cumplimiento** a los contribuyentes que deben lidiar con hasta 1.103 administraciones territoriales. El reto para la alta gerencia es liderar una **reforma estructural** que abandone la rigidez de la materialidad física para capturar el valor de la **economía digital**, simplifique las cargas formales y resuelva la asimetría técnica entre las grandes ciudades y los municipios pequeños.

2. HOJA DE RUTA EXHAUSTIVA: DOBLE VÍA ESTRATÉGICA

A. Eje Interno: Inteligencia Fiscal y Relación Pedagógica

- **Problema:** Incumplimiento por falta de facilidad y fiscalización reactiva basada en declaraciones manuales.
- **Acción Ejecutiva:**



- **Implementación de Inteligencia Fiscal:** Crear unidades de análisis de datos (modelos Bogotá y Medellín) para pasar de la espera de declaración a la **liquidación oficial automática** basada en factura electrónica y medios de pago.
- **Racionalización de Cargas:** Eliminar requerimientos masivos de información exógena a pequeños contribuyentes (como ferreterías de pueblo) que hoy deben responder a decenas de municipios.
- **Estrategia de Cultura Tributaria:** Institucionalizar el "**Día del Contribuyente**" y programas de reconocimiento para reconstruir la confianza y explicar en qué se invierte el recaudo.

B. Eje Externo: Reforma Estructural y Territorialidad Digital

- **Problema:** Reglas de territorialidad obsoletas que no capturan la actividad de influencers, plataformas digitales o servicios financieros deslocalizados.
- **Acción Ejecutiva:**
 - **Incidencia para Reforma Integral:** Promover una reforma legislativa nacional que incluya un **componente territorial robusto**, revisando la base gravable antitécnica (ingresos brutos) y permitiendo **tarifas progresivas** según el margen de utilidad por actividad.
 - **Clarificación de la Territorialidad Digital:** Definir reglas claras para gravar servicios digitales y plataformas sin presencia física, aprendiendo de soluciones ya implementadas en impuestos nacionales.
 - **Protocolo Vinculante DIAN-Territorios:** Exigir un mecanismo de transferencia de información y recursos en el **Régimen Simple** que garantice la autonomía operativa real de los municipios.



3. ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA CON EL CONGRESO (Cross-Panel Synergy)

El futuro del ICA depende de su integración con otras dimensiones de la modernización pública:

- **Con Panel 11 (Nuevas Tecnologías):** Uso de **IA para detección de omisos** georreferenciados y unificación de formularios electrónicos para reducir el costo de cumplimiento.
- **Con Panel 9 (Procedimiento Tributario):** Urgencia de ajustar el régimen sancionatorio para evitar multas desproporcionadas (ej. sanciones de 7.500 millones por impuestos de 1 millón) que erosionan la legitimidad del sistema.
- **Con Panel 13 (Modernización):** La propuesta de una **sobretasa única territorial** o un impuesto de renta municipal como posibles sucesores o complementos del ICA actual.

4. LIENZO EMAP (ELIMINAR, MEJORAR, AGREGAR, POTENCIAR)

Análisis de alcance basado en el diagnóstico crítico del ICA.

- **ELIMINAR — Dispersión de Regímenes:** Unificar criterios entre el régimen nacional, el de ciudades capitales y el de Bogotá para reducir la litigiosidad.
- **ELIMINAR — Pedidos de Información Redundantes:** Suprimir la exigencia masiva de exógena a contribuyentes sin relevancia fiscal en múltiples jurisdicciones.
- **MEJORAR — Protocolo del Régimen Simple:** Garantizar que la DIAN remita oportunamente datos y que los bancos no retengan anticipos sin identificar.
- **MEJORAR — Simplicidad Administrativa:** Facilitar el cumplimiento primario mediante oficinas virtuales y declaraciones sin papel.
- **AGREGAR — Reglas de "Nexus" Digital:** Normas específicas para gravar actividades de economía digital y plataformas sin establecimiento permanente.



- **AGREGAR — Tarifas Progresivas:** Esquemas tarifarios que reconozcan los diferentes márgenes de utilidad por sector económico.
- **POTENCIAR — Inteligencia Fiscal Territorial:** Escalar los equipos de analítica de datos de las capitales hacia municipios intermedios.
- **POTENCIAR — Cooperación Técnica Horizontal:** Redes donde ciudades como Bogotá y Medellín transfieran sus modelos de gestión a municipios pequeños.

5. ALERTAS Y RIESGOS PARA EL TOMADOR DE DECISIONES

- **Riesgo de Dependencia Operativa:** La autonomía municipal es solo "en el papel" si se depende de las plataformas de la DIAN que actualmente presentan fallas en la remisión de información del Régimen Simple.
- **Alerta de Litigiosidad:** La aplicación de la figura de retención y autorretención en el ICA es fuente constante de delitos vinculados y sanciones "tremendas" que asustan al inversor privado.
- **Riesgo de "Shopping Jurisdiccional":** La competencia por tarifas bajas entre municipios para atraer empresas puede generar una "carrera hacia el fondo" que quiebre la sostenibilidad fiscal de los territorios vecinos.

6. INDICADORES CLAVE DE SEGUIMIENTO (KPIs)

- **Costo de Cumplimiento:** Medición de horas-hombre requeridas por los contribuyentes para cumplir ante múltiples municipios (Referencia: Modelo USA).
- **Tasa de Formalización Digital:** Porcentaje de recaudo proveniente de actividades económicas digitales identificadas.
- **Efectividad de la Fiscalización Analítica:** Incremento del recaudo atribuible a liquidaciones oficiales automáticas vs. declaraciones voluntarias.



-
- **Índice de Seguridad Jurídica:** Reducción de la tasa de nulidad de acuerdos municipales de ICA en el Consejo de Estado.

